

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1963

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי לידה לפי שנה שקדמה ליום הקובע), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 54 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 54 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "ברבע השנה שקדם ליום הקובע, בתשעים" יבוא "בחודש שבו הייתה הכנסתה הגבוהה ביותר בשנה שקדמה ליום הקובע, במספר הימים באותו החודש";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "רבע השנה" יבוא "החודש האמור בסעיף קטן (א)";

(ב) בפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים "רבע השנה" יבוא "החודש האמור בסעיף קטן (א)".

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להוסיף תשעה חודשים נוספים מתוכם תקבע התקופה הנבחנת לצורך חישוב סכום דמי הלידה אשר מבוטחת זכאית להם. כיום, מבוטחת אשר זכאית לדמי לידה, מקבלת לאחר הלידה את הסכום הממוצע של שלושת החודשים האחרונים בהם עבדה לפני היום הקובע, שהוא היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד.

פעמים רבות נשים הרות נאלצות להעדר מהעבודה בחודשים האחרונים להריון, בשל מצב פיזי ובריאותי. כתוצאה מכך, הן עובדות פחות ושכרן נפגע.

הדבר בולט במיוחד בקרב עובדות שעתיות, אשר רובן עובדות במקצועות שוחקים, לרבות עובדות קבלן, ונאלצות להוריד במספר שעות העבודה בשבועות האחרונים להריון בגלל קשיים פיזיים.

כדי להימנע ממצבים בהם משולמים למבוטחת דמי לידה אשר אינם תואמים לשכר הממוצע שהיא מרוויחה בחודש, מוצע לשנות את האפשרות בה דמי הלידה יחושבו על פי ממוצע הכנסתה של המבוטחת ברבע שנה שקדמה ליום הקובע, כך שדמי הלידה יחושבו על-פי שכרה בחודש בו קיבלה המבוטחת את השכר הגבוה ביותר, בשנה שקדמה ליום הקובע.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1637/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/691/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)